



Nr. 8 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1925, 16 Uhr

R 43 I/1398 , Bl. 79-84

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Meissner, v. Schubert, Zweigert, Hagedorn, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep; MinR Norden, Wachsmann; ORegR Hußlein (zu P. 2); Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Wiederholte Vorlegung von Gesetzentwürfen an den Reichsrat nach Auflösung des Reichstags.
2. Entwurf eines Gesetzes über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsarbeitsministers.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Kollektivzwischennote der Alliierten in der Räumungsfrage.
6. Beleidigung der Reichsregierung. [...]

In Abwesenheit des Reichskanzlers eröffnete der Reichsarbeitsminister die Sitzung.

1. Wiederholte Vorlegung von Gesetzentwürfen an den Reichsrat nach Auflösung des Reichstags.

[Es wurde beschlossen, einige Gesetzentwürfe, die vom RR bereits angenommen, vom zweiten RT aber nicht mehr behandelt worden waren, dem RR in veränderter Form erneut vorzulegen ¹.]

¹ Nach der Kabinettsvorlage des RIM vom 13. 1. 25 gehören hierzu u. a. die Gesetzentwürfe betr. Arbeitslosenversicherung, betr. Beamtenvertretungen, betr. Zölle- und Umsatzsteuern. Der Vorlage ist außerdem eine Liste einiger vom RR bereits angenommener Gesetzentwürfe beigegeben, die dem neuen RT unverändert vorgelegt werden sollen. Aufgeführt sind u. a. die Gesetzentwürfe betr. dt.-span. Handelsabkommen, betr. Änderung des Reichswahlgesetzes, betr. Washingtoner Übereinkommen vom 23.11.19 über die Arbeitszeit (R 43 I/1033 , Bl. 55-58).

2. Entwurf eines Gesetzes über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Sachverhalt vor². Er erklärte es für zweckmäßig, wenn der Reichspräsident zunächst eine Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung mit dem sachlichen Inhalt, den der dem Kabinett vorliegende Gesetzentwurf über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände enthalte³, erlassen würde.

Staatssekretär Meissner erklärte sich bereit, dem Reichspräsidenten in diesem Sinne Vortrag zu halten. Er glaubte, daß der Reichspräsident keine Bedenken gegen den Erlaß einer derartigen Verordnung haben werde. Ebenso erklärte Staatssekretär *Weismann*, daß Preußen gegen diese vorläufige Regelung keinen Widerspruch erheben werde.

Das *Kabinett* stimmte sodann der Vorlage des vom Reichsminister der Finanzen dem Reichskabinett vorgelegten Entwurfs eines Gesetzes über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände an den Reichsrat zu und beschloß, den Reichspräsidenten sogleich um Erlaß einer Verordnung mit demselben Inhalt wie dieser Gesetzentwurf auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung zu bitten⁴.

² Um der zunehmend unkontrollierbar gewordenen Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände entgegenzuwirken, hatte die RReg. am 1.11.24 eine VO erlassen, die die Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden an die Zustimmung des RFM und des RR band (RGBl. I, S. 726). Nachdem jedoch seitens der Länder schwere Bedenken gegen die VO erhoben worden waren, hatte sich der RFM bereiterklärt, dem RPräs. ihre Aufhebung vorzuschlagen, falls (1) die Länder gegenseitig die Verpflichtung übernehmen würden, für die Beachtung besonderer „Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände“ zu sorgen und (2) das Aufsichtsrecht der Länder über die unter diese „Richtlinien“ fallenden öffentlichen Verbände und Kreditinstitute in hinreichendem Maße erweitert würde. Zwar wurden die „Richtlinien“ (abgedr. in dieser Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 381) von Vertretern der Länder in einer am 23.12.24 im RFMin. abgehaltenen Sitzung akzeptiert, doch war die vom RFM zur Bedingung gemachte Erweiterung des Aufsichtsrechts der Länder (insbes. in Sachsen und Preußen) noch kurz vor Außerkrafttreten der VO vom 1.11.24 (31.1.25) nicht völlig durchgeführt. Umfangreiches Aktenmaterial dazu in R 43 I/2358 und 1397/8; vgl. auch die Darstellung bei Netzband/Widmaier, Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther 1923–1925, S. 250 ff.

³ Dieser GesEntw., vom RFM am 22. 1. an die Rkei und sämtliche RM übersandt, bestimmt: Gemeinden und Gemeindeverbände haben zur rechtsgültigen Aufnahme von Auslandskrediten und zur Begebung von Anleihen im Auslande die Zustimmung des RFM einzuholen, soweit nach der Landesgesetzgebung nicht die Zustimmung der Landesregierung erforderlich ist. Der RFM kann das ihm zustehende Zustimmungsrecht auf die oberste Landesbehörde übertragen. Zur Erläuterung bemerkt der RFM in seinem Begleitschreiben: Während in Sachsen begründete Aussicht bestehe, daß der im Landtag bereits eingebrachte Gesetzentwurf zur Erweiterung des kommunalen Aufsichtsrechts noch im Laufe des Januar angenommen werde, sei in Preußen mit der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes erst geraume Zeit nach Außerkrafttreten der VO vom 1.11.24 (s. Anm. 2) zu rechnen. „Dies würde zur Folge haben, daß für eine Zwischenspanne den preußischen Gemeinden und Gemeindeverbänden hinsichtlich der Aufnahme ausländischer Kredite, die nicht in die Form langfristiger Anleihen gekleidet sind, völlig freie Hand gelassen wäre, da – wenigstens nach der von den Städten vertretenen Ansicht – solche Kredite einer Genehmigung von Aufsichts wegen nicht bedürfen. Ein solcher Zustand würde die Gefahr in sich tragen, daß gewisse Gemeinden und Gemeindeverbände diese Zwischenspanne zum Abschluß von Kreditverträgen benützen, zumal da hier bekannt ist, daß vielfach abschlußreife Vorverhandlungen geführt worden sind, die bisher nur noch meiner Zustimmung gemäß der VO vom 1. November 1924 ermangelten. Dadurch würde die bisher einheitlich überwachte Auslandskreditpolitik der öffentlichen Körperschaften durchbrochen werden.“ Insbesondere aber wäre zu befürchten, daß diejenigen Länder, denen auf Grund eines ausreichenden Aufsichtsrechts hinreichender Einfluß auf ihre öffentlichen Verbände zusteht, und die daher die im Dezember 1924 angenommenen „Richtlinien“ (s. Anm. 2) gegenüber ihren Gemeinden zur Geltung zu bringen gezwungen sind, unter solchen Umständen sich weigern würden, an der Vereinbarung weiter festzuhalten. „Damit wäre das mühsame Werk, das durch die freiwillige Bindung aller deutschen Länder an eine gesunde, Währung und Finanzen gebührend berücksichtigende Kreditgebarung in Hinsicht auf den ausländischen Kreditmarkt gelungen ist, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.“ (R 43 I/1398, Bl. 89 f.).

⁴ Die am 29.1.25 erlassene „Verordnung des Reichspräsidenten über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände“ (RGBl. I, S. 7) stimmt mit dem GesEntw. des RFM (s. Anm. 3) wörtlich überein. Hinzugefügt ist lediglich, daß die VO am 1. 2. in Kraft treten und am 28.2.25 außer Kraft treten werde. – An ihre Stelle tritt am 21.3.25 das verfassungsändernde „Gesetz über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden und Gemeindeverbände“ (RGBl. I, S. 27; Entw. vom 16.2.25 mit Begründung in RT-Drucks. Nr. 573, Bd. 399). Daneben bleiben die zwischen dem RFM und den Ländern vereinbarten „Richtlinien“ (s. Anm. 2) weiter in Kraft.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen.

Der *Reichsminister der Finanzen* Er halte es für nötig, zu Beginn der Etatsberatung am Mittwoch, dem 28. Januar, im Hauptausschuß des Reichstages eine Etatsrede zu halten. In dieser Rede müsse er einige sehr schwierige Punkte behandeln, wie z. B. die Aufwertungsfrage und Beamtenfragen. Zunächst wolle er bemerken, daß die von den Parteien verlangte Erhöhung der sozialen Aufwendungen usw. eine Mehrbelastung von ungefähr 6 Milliarden Mark zur Folge haben würde. Er wolle auf den Ernst der Lage hinweisen und ihnen vorschlagen, man solle sich gemeinschaftlich überlegen, wieviel an sozialen Ausgaben noch auf den Etat übernommen werden könnten.

Seine besondere Sorge gelte den Beamtenfragen. Folgende Fragen seien hier von hervorragender Bedeutung: die Frage der allgemeinen Beamtenbesoldung, die Frage der Vierteljahrszahlungen der Beamtengehälter, die Frage des Besoldungssperrgesetzes⁵, die Folgen der Personal-Abbau-Verordnung⁶ und des Ortsklassenverzeichnisses. Keine Schwierigkeiten befürchte er bei den beiden zuletzt genannten Punkten, nämlich der Personal-Abbau-Verordnung und dem Ortsklassenverzeichnis. Außerordentlich schwierig sei jedoch die Frage der allgemeinen Beamtenbesoldung. Er sei sich darüber im Zweifel, ob, wann und in welchem Umfange er eine Gehaltserhöhung in Aussicht stellen solle und ob man nur den unteren und eventuell den mittleren Beamten etwas zuwenden solle⁷. Die Frage der Vierteljahrszahlungen der Gehälter sei gleichfalls von großer Bedeutung. Immerhin beständen aber doch ganz erhebliche Bedenken gegen die Einführung dieser Regelung. Jedoch habe das Reichsfinanzministerium schon einen besonderen Plan ausgearbeitet, wonach die Vorauszahlungen der Gehälter auf ein Vierteljahr sich vielleicht werde ermöglichen lassen, ohne die Reichskasse auf einmal zu sehr zu belasten⁸. Die Einführung der Vierteljahrszahlung würde auch im Interesse einer Stärkung der Beamtenwirtschaftsorganisationen liegen. Voraussetzung für alle diese Maßnahmen wäre aber, daß das Besoldungssperrgesetz noch 1 oder 2 Jahre aufrechterhalten bleibe⁹. In der Denkschrift des Reichsfinanzministeriums sei über alle diese Fragen umfangreiches Material enthalten¹⁰.

Der *Reichsminister des Innern* Er warne davor, in die Etatsrede eine Andeutung über etwaige Erhöhung der Gehälter aufzunehmen. Auch dürfe die Einführung der vierteljährlichen Vorauszahlungen der Gehälter nicht vorbereitet werden. Die finanzielle Situation des Reichs werde sich voraussichtlich schwierig gestalten, und er befürchte ein weiteres Anziehen des Lebenshaltungsindex, ohne allzu pessimistisch urteilen zu wollen.

Der *Reichsarbeitsminister* In allen diesen Fragen müsse sich nach seiner Ansicht der Reichsminister der Finanzen möglichst neutral ausdrücken. In der Frage der Beamtenbesoldung könne er vielleicht

⁵ Es handelt sich um das „Gesetz zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung“ vom 21.12.20 (RGL., S. 2117), dessen wichtigste Bestimmung wie folgt lautet: „Das Reichsbesoldungsgesetz vom 30. April 1920 [RGL., S. 805] und seine späteren Abänderungen oder Ergänzungen sowie die Ausführungsbestimmungen hierzu sind für die Regelung der Beamtenbesoldung in den Ländern, Gemeinden und sonstigen öffentlichen Körperschaften in dem Sinne bindend, daß die Dienstbezüge ihrer hauptamtlichen Beamten nicht günstiger geregelt werden dürfen als die der gleichzubewertenden Reichsbeamten.“ Zur Kontroverse um dieses Gesetz s. die „Denkschrift über das Besoldungssperrgesetz“, die der RFM am 14.1.25 dem RT zugeleitet hatte (RT-Drucks. Nr. 412, Bd. 398) sowie die Gegendenkschrift des Reichsbundes der Kommunalbeamten und -angestellten Deutschlands vom 6.2.25 in R 43 I/2567, Bl. 27-33, 39-46.

⁶ S. dazu Anm. 3 zu Dok. Nr. 20; s. auch Dok. Nr. 21, P. 6.

⁷ Im RT waren von mehreren Parteien Anträge zur Neuregelung der Besoldungsordnung und zur Anhebung der Gehälter in den unteren und mittleren Besoldungsgruppen eingebracht worden (s. die Anträge der BVP und DVP vom 5. 1., der DNVP vom 6. 1. sowie der WV und SPD vom 8.1.25 in RT-Drucks. Nr. 33, 55, 73, 168 und 175). Von der DDP wurde mit Antrag vom 8. 1. (RT-Drucks. Nr. 157, Bd. 397) die Anhebung der Gehälter auf mindestens das Einkommen des letzten Vorkriegsjahres verlangt. Die KPD forderte mit Antrag vom 5. 1. eine Erhöhung der unteren Beamtengehälter sowie der Löhne der im Staatsdienst stehenden Arbeiter um 40%. Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 48, P. 5.

⁸ Zur Verabschiedung eines diesbez. GesEntw. in der Kabinettsitzung am 24. 2. s. Dok. Nr. 28, P. 3.

⁹ Durch Gesetz über die „Vierte Änderung des Besoldungssperrgesetzes“ vom 24.3.25 bis zum 1.4.26 verlängert (RGL. 1925 I, S. 30).

¹⁰ Gemeint ist die „Denkschrift über die Entwicklung der Besoldung der Reichsbeamten von 1897 bis Dezember 1924“, die der RFM am 19.1.25 dem RT zugeleitet hatte. S. RT-Drucks. Nr. 407, Bd. 398.

sich in dem Sinne äußern, daß er (Reichsminister der Finanzen) sich dafür einsetzen wolle, daß die Gehaltsbemessung der unteren und der mittleren Beamten sich parallel der Wirtschaft gestalte.

Der *Reichswirtschaftsminister* Er warne dringend davor, von seiten der Regierung eine Erhöhung der Gehälter in Aussicht zu stellen. Es sei leicht möglich, daß eine derartige Ankündigung schon ein Anziehen der Preise zur Folge habe.

Der *Reichskanzler* und die *übrigen Mitglieder des Kabinetts* erklärten sich mit dem Inhalt der von dem Reichsminister des Innern, dem Reichsarbeitsminister und dem Reichswirtschaftsminister gemachten Ausführungen einverstanden und hielten es für zweckmäßig, wenn der Reichsminister der Finanzen ungefähr den Inhalt dieser Ausführungen in seiner Etatsrede wiedergebe.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich hiermit einverstanden.

Wegen der Frage der Beamtenbesoldung schlug der *Reichskanzler* vor, eine Erklärung ungefähr mit dem Inhalt, wie sie der Reichsarbeitsminister vorgeschlagen habe, abzugeben.

Der *Reichsminister der Finanzen* legte weiter dar, was er zur Aufwertungsfrage sagen wolle. Er wies im besonderen darauf hin, daß er klar die Auffassung vertreten wolle, spekulative Erwerber von Anleihen sollten von der Aufwertung ausgeschlossen sein ¹¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bezeichnete es als erwünscht, wenn über die gesamte Aufwertungsfrage nochmals im Kabinett auch im Beisein des Reichsbankpräsidenten gesprochen würde.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß der Reichsbankpräsident bei dieser Gelegenheit darüber Aufschluß geben könne, ob und inwieweit eine etwaige Aufwertung eine Gefahr für die Währung bedeuten könne ¹².

Die *übrigen Mitglieder des Kabinetts* erklärten sich mit diesen Anregungen des Reichsernährungs- und Reichswirtschaftsministers durchaus einverstanden.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsarbeitsministers.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte mit, daß gelegentlich der am Mittwoch, dem 28. Januar 1925, beginnenden Beratung seines Etats im Hauptausschuß die Kommunisten und wahrscheinlich auch andere Parteien sogleich mit einer Besprechung der Arbeitszeit beginnen würden. Er wolle die künftige Behandlung dieser Frage vorher im Reichskabinett klären. Er halte zunächst eine Erklärung zur Ratifizierung des Washingtoner Übereinkommens über den Achtstundentag für erforderlich und sei der Ansicht, daß er hierzu inhaltlich die Erklärung wiederholen könne, welche von der früheren Reichsregierung ausgearbeitet worden sei (siehe Anlage) ¹³. Außerdem aber müsse er seiner Ansicht nach

¹¹ Zum vollen Wortlaut der Etatrede v. Schliebens vor dem Hauptausschuß des RT am 28. 1. s. das Druckexemplar in R 43 I/1017, Bl. 218-224. Von den oben angeschnittenen Punkten behandelt der RFM dabei lediglich die Aufwertungsfrage. „Soweit Leistungen in Verbindung mit der Aufwertung öffentlicher Anleihen möglich sind, werden mit an erster Stelle solche Personen oder Anstalten zu berücksichtigen sein, die dem Vaterlande in der Zeit der höchsten Not ihre Ersparnisse oder Mittel zur Verfügung gestellt haben. Und unter den hier zu berücksichtigenden Personen verdienen wiederum die eine Sonderbehandlung, die durch die Entwertung von Kapital und Zinsen in Not geraten sind. Ein Anspruch auf Berücksichtigung ist ferner denen zuzuerkennen, die unter dem Zwange der Geldentwertung öffentliche Anleihen erworben haben.“

¹² S. die Ausführungen Schachts in der Kabinettsitzung am 16. 3. (Dok. Nr. 48, P. 1).

¹³ Bei dieser Erklärung (in R 43 I/1398, Bl. 81 beigelegt) handelt es sich um eine von der RReg. in den Kabinettsitzungen vom 2. und 27.8.24 formulierte Stellungnahme zum Washingtoner Abkommen vom 22.11.19 über den Achtstundentag (s. diese Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 270, 288). Ihre Veröffentlichung war damals im Rahmen eines Aufsatzes des RArbM über den „Achtstundentag“ im Reichsarbeitsblatt (Heft 17, 1.9.24) erfolgt (Sonderdruck in R 43 I/2073, Bl. 225 f.). Die Erklärung hat folgenden Wortlaut: „Die Reichsregierung hat die Ratifikation des Übereinkommens von Washington über den Achtstundentag niemals grundsätzlich abgelehnt. Die jetzige deutsche Gesetzgebung über die Arbeitszeit [s. die „Verordnung über die Arbeitszeit“ vom 21.12.23, RGBL. I, S. 1249] ist von der Reichsregierung stets als eine Notgesetzgebung betrachtet und gekennzeichnet worden, an der sie von vornherein nicht länger festhalten wollte, als es die ganz außerordentlich schwierige Lage Deutschlands erfordert. Unsere Verluste, Lasten und Bindungen infolge des Krieges sind so viel schwerer als die aller anderen großen Staaten, unsere wirtschaftliche Zukunft ist so ungeklärt, daß niemand von Deutschland ein Vorangehen in der Frage der Ratifizierung erwarten kann. Das gilt umsomehr, als der Inhalt des Übereinkommens und demnach auch das Maß der Bindung bisher in Gesetz und Praxis der einzelnen Länder eine sehr verschiedene Auslegung gefunden haben. Deutschland ist gern bereit, mit den übrigen

noch eine Erklärung in der Richtung abgeben, daß die Reichsregierung sich mit der Schaffung eines Arbeitszeitgesetzes befasse¹⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß außerordentliche Vorsicht bei Behandlung dieser Fragen erforderlich sei.

Das *Kabinett* stimmte sodann den Ausführungen des Reichsarbeitsministers zu.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Kollektivzwischennote der Alliierten in der Räumungsfrage¹⁵.

Auf Vorschlag des *Reichsministers des Auswärtigen* verlas Staatssekretär v. *Schubert* die von den alliierten Vertretern heute mittag (26. Januar 1925) dem Reichskanzler übergebene neue Kollektivnote in der Räumungsfrage¹⁶.

Reichsminister des Auswärtigen Er schlage vor, die Note sofort zu beantworten. Die letzte deutsche Note in dieser Frage¹⁷ habe im neutralen Auslande einen guten Eindruck gemacht. An die Spitze der Antwort müsse man den Gedanken stellen, daß die Deutsche Regierung erwartet hätte, nunmehr eine endgültige Antwort der Alliierten zu erhalten. Die Deutsche Regierung könne nicht zugeben, daß es dem Ermessen der Alliierten anheimgestellt sei zu entscheiden, ob die Bestimmungen des Versailler Vertrages von Deutschland erfüllt worden seien. Die Vorschriften des Versailler Vertrages über die Abkürzung der Räumungsfrist seien bindendes Recht. Die Beweispflicht dafür, daß Deutschland den Vertrag nicht erfüllt habe, obliege den Alliierten. Es sei ein unerträglicher Zustand, wenn Deutschland heute noch nicht wisse, was es verschuldet haben solle.

Der *Reichsarbeitsminister* bat, die Note im Ton möglichst vorsichtig zu halten und sich hauptsächlich auf den Rechtsstandpunkt zu stellen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß selbstverständlich der Text der Note noch genau formuliert werden müsse und daß er nur ungefähr die Gedankengänge wiedergegeben habe.

Das *Kabinett* erklärte sich hierauf mit einer Antwort in dem vom Reichsminister des Auswärtigen vorgetragenen Sinne einverstanden. Die Beantwortung soll am nächsten Tage (27. Januar 1925) erfolgen¹⁸.

in Betracht kommenden Staaten eine Verständigung hierüber herbeizuführen und würde sich in diesem Falle zu einer Ratifikation des Washingtoner Übereinkommens bereitfinden. Dabei muß die Reichsregierung als selbstverständlich voraussetzen, daß zur Verhütung außerordentlicher Gefährdung deutscher Lebensnotwendigkeiten der Artikel 14 des Washingtoner Abkommens [sieht vor, daß die Bestimmungen des Abkommens im Kriegsfall oder bei Gefahren für die nationale Sicherheit suspendiert werden können] Anwendung findet.“

Die Erklärung wird mit Schreiben des RArbM vom 30.1.25 an das Büro des RT übermittelt (RT-Drucks. Nr. 442, Bd. 398).

¹⁴ In der RT-Debatte über den Haushalt 1925 (RArbMin.) kündigt der RArbM die beschleunigte Ausarbeitung eines Arbeitszeitgesetzes an (RT-Bd. 384, S. 326/7). Zur Einbringung eines solchen Gesetzes kommt es in der Amtszeit des Kabinetts Luther jedoch nicht mehr.

¹⁵ Die Auseinandersetzung zwischen Dtl. und den all. Mächten um die fristgerechte Räumung der nördlichen Rheinlandzone, die gemäß Art. 429 VV am 10.1.25 erfolgen sollte, war mit der Überreichung der all. Kollektivnote vom 5.1.25 in eine Phase erhöhter diplomatischer Aktivität eingetreten. Die all. Note kündigt die Fortdauer der Besetzung an und begründet sie mit dem Hinweis auf folgende dt. Verstöße gegen die Entwaffnungsbestimmungen des VV: 1) Wiederherstellung des Großen Generalstabes, 2) Einstellung von Zeitfreiwilligen, 3) Weiterbestehen der Waffenfabriken, 4) Unterhaltung umfangreicher Vorräte an militärischer Ausrüstung und Kriegsmaterial, 5) Weiterbestehen staatlicher Polizeiverbände. Außerdem verweist die Note auf die baldige Fertigstellung eines IMKK-Berichts, über dessen Inhalt die dt. Reg. Mitteilung erhalten werde (zum Text s. Ursachen und Folgen, Bd. VI, Dok. Nr. 1319a; auch in: Schultheß 1925, S. 399). – In ihrer Antwortnote vom 6. 1., die vom RKab. am 5. und 6. 1. beraten wurde (s. diese Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 386, 387, P. 2), schließt die RReg. die Möglichkeit geringfügiger dt. Verfehlungen nicht aus, betont aber, das all. Vorgehen könnte bei objektiver Auslegung des Art. 429 nur dann als gerechtfertigt angesehen werden, „wenn deutsche Verfehlungen vorlägen, deren Bedeutung der außerordentlichen Härte einer Verlängerung entspricht.“ Tatsächlich sei die dt. Entwaffnung so weit fortgeschritten, daß Dtl. nicht länger als militärischer Faktor in der europäischen Politik gewertet werden könne (Ursachen und Folgen, Bd. VI, Dok. Nr. 1319 b; auch in: Schultheß 1925, S. 399 ff.).

¹⁶ In ihrer Antwortnote vom 26. 1. lehnen die all. Regg. eine weitere Erörterung der Auslegung des Art. 429 ab und verweisen erneut auf den angekündigten IMKK-Bericht, der darlegen werde, „welche Maßnahmen sie von Deutschland noch erwarten, damit seine Verpflichtungen im Sinne des Art. 429 des Versailler Vertrages als getreulich erfüllt angesehen werden können.“ (Text in: Materialien zur Entwaffnungsnote, S. 55; auch in: Schultheß 1925, S. 401).

¹⁷ S. dazu Anm. 15.

¹⁸ Zum Text der dt. Antwortnote vom 27. 1. s. Materialien zur Entwaffnungsnote, S. 56; auch in: Schultheß 1925, S. 402.

6. Beleidigung der Reichsregierung. [...]

Zitierhinweis

Nr. 8 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1925, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 20–26 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D8>